

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 18-09-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-016743.989.24-6

Representante: Pavimenta Asfaltos Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Valparaíso

Assunto: Exame prévio de edital do pregão eletrônico nº 16/2024, do tipo menor preço por item, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de emulsão e massa asfáltica para manutenção em ruas e avenidas pelo período de 12 meses.

Responsável: Carlos Alexandre Pereira (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Antônio Sergio da Fonseca Filho (OAB/SP nº 248.041), Wagner Cesar Galdioli Polizel (OAB/SP nº 184.881).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO E MASSA ASFÁLTICA. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE LAUDOS PARA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO. AUSÊNCIA DE NORMAS ACERCA DOS PARÂMETROS DE ACEITABILIDADE DE TAIS INSUMOS. PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do pregão eletrônico nº 16/2024, do tipo menor preço por item, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO**, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de emulsão e massa asfáltica para manutenção em ruas e avenidas pelo período de 12 meses.

1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra a exigência de apresentação de laudos¹, com rigorosos parâmetros técnicos, passíveis de serem atendidos por uma única empresa.

Argumentou, nesse sentido, que as referências normativas e os laudos solicitados não se correlacionam com o item 3 - massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio, discorrendo acerca de cada uma das quais considera destoarem do item em questão:

Sustentou, ainda, haver precedentes desta Corte tratando de situação idêntica àquela ora em exame.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

¹ OBSERVAÇÕES:

(...)

c) Quanto ao item 03 (MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO), a empresa licitante classificada em primeiro lugar no processo licitatório, deverá apresentar AMOSTRAS (02 sacos de 25kg) do referido item, em embalagens originais lacradas e apropriadas, idênticas às que serão entregues posteriormente, bem como deverá apresentar, juntamente com as amostras, o relatório de ensaios realizados em laboratórios com acreditação do INMETRO, previstos na faixa IV das NORMAS DER ET-DE-P00/027 com o objetivo de comprovar a qualidade e a durabilidade de seu produto.

d) Os laudos/relatórios de ensaios, acima citados, a serem apresentados, em nome do Fabricante, pela empresa considerada “vencedora” do item 03 (MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO), deverão apontar resultados de:

- PORCENTAGEM DE BETUME;
- BRASÃO LOS ANGELES: P° DE PEDRA E PEDRISCO;
- AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE PELO EMPREGO DE SOLUÇÕES DE SULFATO DE SÓDIO OU MAGNÉSIO;
- ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO;
- ENSAIO MARSHALL: ESTABILIDADE;
- RELAÇÃO DE BETUME VAZIOS;
- VAZIOS DO AGREGADO MINERAL;
- VOLUME DE VAZIOS (VV);
- GRANULOMETRIA (COMPOSIÇÃO DA MISTURA);

e) As amostras do item 03 (MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO – 02 sacos de 25kg) bem como os laudos/relatórios de ensaio de acordo com as especificações ora solicitadas deverão ser apresentadas pela empresa “vencedora” e serão testadas e será verificada sua trabalhabilidade e, posteriormente, aprovadas ou reprovadas pelo setor responsável.

f) Caso a empresa considerada “vencedora”, não apresente as amostras solicitadas para o item 03 (MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO), bem como os laudos/relatórios de ensaios, de acordo com as especificações ora solicitadas, esta será automaticamente desclassificada do certame.

- Os itens objetos deste PREGÃO serão entregues e recebidos, provisoriamente, no âmbito estabelecido neste Edital e anexos, inclusive Ata, para simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade e quantidade, conforme especificações do Termo de Referência.

- A licitante deverá providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/SECRETARIA SOLICITANTE. Assim como, arcar com eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução da Ata.

1.4 Notificada, a **Administração** alegou que a representante buscaria a alteração do edital para que as empresas sejam compelidas a apresentar os laudos técnicos como critério de habilitação, atitude que, a seu ver, violaria a Súmula nº 17 e o *“artigo 3º da lei nº 8.666/93 e artigo 3º da Lei nº 10.520/02 (leis já revogadas, mas que previam essa possibilidade)”*. Ponderou que a Lei 14.133/21 também traria em seus artigos 5º e 11 os mesmos princípios.

Disse, ainda, que *“a não exigência de laudos técnicos, trata-se de poder discricionário da Administração Pública, e que não se pode esquecer que a modalidade no presente caso refere-se ao Pregão Eletrônico, consequentemente busca a aquisição de produtos de melhor qualidade ao Poder Público”*. (sic)

Por fim, anotou inexistir *“qualquer prova no sentido que o certame somente uma única empresa a possa participar e ser vencedora”*.

1.5 A **Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica** manifestou-se pela procedência da representação, destacando que *“a matéria alvo da impugnação tem sido recorrentemente submetida à apreciação desta Casa, que possui entendimento pacífico na linha de que se revelam indevidas as exigências de laudos com referência em normas alheias ao objeto”*.

Assim, concluiu que deve ser excluída do edital *“toda e qualquer exigência de laudos e relatórios de ensaios baseados em normas técnicas atinentes a produto distintos do CBUQ para aplicação a frio (concreto asfáltico estocável)”*.

1.6 A **Chefia da ATJ**, em complemento ao parecer de sua assessoria técnica especializada, verificou que *“o Reclamante não trouxe elementos comprobatórios de que haveria uma única empresa capaz de atender aos parâmetros exigidos no Edital para o CBUQ com aplicação a frio. Por conseguinte, especificamente quanto a esse aspecto, resta prejudicada a análise do mérito”*.

1.7 O **Ministério Público de Contas** alinhou-se às conclusões da ATJ pela procedência da representação.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO** pretende o registro de preços para aquisição de emulsão e massa asfáltica para manutenção em ruas e avenidas pelo período de 12 meses.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Por oportunidade da análise preliminar da matéria, ensejou a suspensão do certame o fato de as atestações requeridas já terem sido consideradas desarrazoadas por esta Corte, ante a ausência de normas acerca dos parâmetros de aceitabilidade dos insumos pretendidos.

Nesse sentido, destacou-se recente decisão deste Plenário de 17-07-24, nos autos do processo TC-11278.989.24-9².

Essa percepção foi confirmada pelo percuciente parecer da Unidade de Engenharia da ATJ, que entendo oportuno, dado o caráter eminentemente técnico, aqui reproduzir:

*“(...)sublinho que as especificações da norma DER ET-DE-P00/027(5) para os resultados dos ensaios arrolados no edital destinam-se à avaliação do CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente, para aplicação a quente, e não para o CBUQ estocável (aplicado a frio), que compõe o item 03 do objeto do pregão eletrônico.
(...)”*

² Relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

De fato, o CBUQ para aplicação a frio, por ser produto relativamente novo, carece de norma técnica válida elaborada por órgãos oficiais que estabeleça metodologia e critérios de ensaios para tal produto. Denota-se ausência de base científica para nortear os resultados esperados para os ensaios com base numa referência normativa confeccionada para um produto distinto do objeto da contratação.

Incumbe-me destacar que o Concreto Asfáltico Estocável, por conter aditivo retardador de cura, deve ter um método de ensaio diferente para avaliar desempenho mecânico, levando em consideração que sua cura após a compactação é progressiva, ou seja, a estabilidade aumenta em função do tempo decorrido após a compactação, na medida em que o aditivo residual entra em volatilização, até restar apenas o ligante mais os agregados.

Por outro lado, o normativo técnico do DER-SP em questão, verte-se à avaliação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para aplicação à quente, produzido em usinas próprias, que deve ser transportado e aplicado acima de determinada temperatura e não admite armazenagem e/ou estocagem por períodos longos.

Conquanto a Administração repise a premência da manutenção das exigências de laudos/relatórios de ensaios para aferir a qualidade do produto, não encartou aos autos justificativas técnicas concisas, aptas a dirimir os aspectos ventilados na Reclamação.

Nesse prisma, o parâmetro de estabilidade obtido no “Ensaio Marshall”, aludido na ET-DE-P00/027 do DER-SP, cinge-se a uma demonstração voltada ao CBUQ para aplicação a quente, e não para o Concreto Asfáltico Estocável.

Outrossim, deduz-se não haver como esperar que os resultados dos demais ensaios laboratoriais solicitados (a exemplo dos “Abrasão Los Angeles” e “Adesividade a Ligante Betuminoso”) possam ser comparados com os parâmetros na referência normativa do DER-SP.

O entendimento desta assessoria técnica de engenharia decorre de estudos técnicos e trabalhos científicos que, ao compararem as características físicas e mecânicas do CBUQ para aplicação a quente com o CBUQ para aplicação a frio, indicam evidências de que tais materiais não possuem as mesmas características de desempenho, principalmente quando se considera as diferentes temperaturas de aplicação.

A matéria alvo da impugnação tem sido recorrentemente submetida à apreciação desta Casa, que possui entendimento pacífico na linha de que revelam-se indevidas as exigências de laudos com referência em normas alheias ao objeto”.

(...)

Do exposto, manifesto-me pela procedência da queixa, devendo a Municipalidade Representada extirpar do texto convocatório toda e qualquer exigência de laudos e relatórios de ensaios baseados em normas técnicas atinentes a produto distintos do CBUQ para aplicação a frio (concreto asfáltico estocável)”.

Desta forma, mesmo não tendo sido demonstrado que a cláusula em análise direcionaria o certame a uma única empresa, tese aparentemente utilizada pela Representante apenas como subsídio argumentativo, evidente está que inexistem normas acerca dos parâmetros de aceitabilidade de CBUQ para aplicação a frio, o que inviabiliza a requisição dos laudos relacionados a esse insumo.

2.5 Posto isto, circunscrito à questão analisada, considero **procedente** a impugnação, determinando que a Administração, querendo dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, em especial excluir a exigência de laudos relacionados a CBUQ para aplicação a frio.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO